

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4380/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย คุณวุฒิ ทิพยมงคล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15

พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 มาตรา 3, มาตรา 4, มาตรา 8, มาตรา 9

เมื่อศาลชั้นต้นอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง จำเลยไม่ต้องการทนายความ และให้การรับสารภาพ อีกทั้งโจทก์จำเลยไม่ติดใจสืบพยาน ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังตาม คำฟ้องของโจทก์ว่า จำเลยทั้งหกร่วมกันประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินตรา ต่างประเทศซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และเป็นตัวแทนซื้อเงินสกุลปอนด์เยนมาร์กและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่ ประชาชน ดังนั้น ฎีกาของจำเลยทั้งหกที่ว่า การกระทำของจำเลยมีลักษณะเป็นการ เก่งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันมีลักษณะเดียวกับการเล่นหุ้นของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผลกำไรขาดทุนถือเอาการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมิได้ถือครองเงินตราต่างประเทศ ไม่ได้ เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและมีใช้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศแต่อย่างใด ทั้งการที่บริษัท อ. ประกาศรับสมัครพนักงานจำเลยที่ 3 เชื่อโดย สุจริตว่าบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไปสมัครงาน และ

บริษัทได้อบรมจำเลยที่ 3 ก่อน จำเลยที่ 3 ทำงานเพียง 2 เดือนก็ถูกจับกุมโดยไม่ทราบว่าการกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นความผิด และอ้างว่าพนักงานสอบสวนจงใจให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับสารภาพโดยบอกว่าเมื่อรับสารภาพแล้วศาลจะลงโทษปรับเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบ โจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จำเลยทั้งหกเป็นเพียงลูกจ้างของบริษัท อ. ในตำแหน่งพนักงานการตลาดทำหน้าที่เกี่ยวกับการหาลูกค้าเท่านั้น ไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินคดีแก่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทดังกล่าวหรือจำเลยทั้งหกได้ร่วมกับผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทดังกล่าวกระทำความผิดแต่ประการใด ประกอบกับจำเลยทั้งหกไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงสมควรให้โอกาสจำเลยทั้งหกกลับตัวเป็นพลเมืองดี โดยรอกการลงโทษและคุมความประพฤติของจำเลยทั้งหกไว้ ซึ่งน่าจะเป็นผลดีแก่สังคมส่วนรวมยิ่งกว่าลงโทษจำคุกไปเสียทีเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกร่วมกันประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และเป็นตัวแทนซื้อเงินสกุล ปอนด์ เยน มาร์ก และดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ให้แก่ประชาชนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งหกได้พร้อมจอบภาพ คอมพิวเตอร์ (มอโนเตอร์) 5 จอ เครื่องประมวลผลกลาง(ซีพียู) 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ (พริ้นเตอร์) 2 เครื่อง แป้นพิมพ์(คีย์บอร์ด) 5 อัน เครื่องรับข่าวสาร 3 เครื่อง เครื่องคิดเลข 2 เครื่อง หนังสือสัญญาลูกค้า 15 ชุด ใบสั่งถอนเงิน 20 แผ่น บัญชีเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า 120 แผ่น ใบสั่งซื้อเงินตรา (บายอิงออเดอร์) 80 แผ่น ใบสั่งขายเงิน (เซลลิ่งออเดอร์) 100 แผ่น และใบรับเงินมัดจำ 2

แผ่น ซึ่งมีไว้เพื่อใช้และได้ใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพ.ศ. 2485 มาตรา 3, 4, 8 และ 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และ 33 របของกลาง

จำเลยทั้งหกให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มาตรา 3, 4, 8 และ 9 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยทั้งหกให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกคนละ 6 เดือน របของกลาง

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งหกฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 6 ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยมีลักษณะเป็นการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันมีลักษณะเดียวกับการเล่นหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผลกำไรขาดทุนถือเอาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมิได้ถือครองเงินตราต่างประเทศ จึงไม่ได้เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและมีใช้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศแต่อย่างใด และที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า บริษัท เอฟเอ็กซ์นาสโก จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานทางหนังสือพิมพ์ จำเลยที่ 3 เชื่อโดยสุจริตว่าบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไปสมัครงาน และบริษัทได้

อบรมจำเลยที่ 3 ก่อน จำเลยที่ 3 ทำงานเพียง 2 เดือน ก็ถูกจับกุมโดยไม่ทราบว่าการกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นความผิด กับที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่าพนักงานสอบสวนจงใจให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับสารภาพโดยบอกว่าเมื่อรับสารภาพแล้วศาลจะลงโทษปรับ เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้เมื่อศาลชั้นต้นอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังจำเลยไม่ต้องการทนายความและให้การรับสารภาพ อีกทั้งโจทก์จำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานข้อเท็จจริงจึงต้องฟังตามคำฟ้องของโจทก์ว่า จำเลยทั้งหกร่วมกันประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศ ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศและเป็นตัวแทนซื้อเงินสกุลปอนด์ เยน มาร์ก และดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้แก่ประชาชน ดังนั้น ฎีกาจำเลยทั้งหกดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นมามาก่อนแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งหกเพียงว่าสมควรรอกการลงโทษจำเลยทั้งหกหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงปรากฏจากรายงานการสืบเสาะและพินิจว่าจำเลยทั้งหกเป็นเพียงลูกจ้างของบริษัทเอฟเอ็กซ์ นาสโก จำกัด ในตำแหน่งพนักงานการตลาด ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการหาลูกค้าเท่านั้นคดีไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินคดีแก่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทดังกล่าวหรือจำเลยทั้งหกได้ร่วมกับผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทดังกล่าวกระทำความผิดแต่ประการใด ประกอบกับจำเลยทั้งหกไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยทั้งหกกลับตัวเป็นพลเมืองดี โดยรอกการลงโทษและคุมความประพฤติของจำเลยทั้งหกไว้ซึ่งน่าจะเป็นผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวมยิ่งกว่าลงโทษจำคุกไปเสียทีเดียวที่ศาลล่างทั้งสองไม่รอกการลงโทษไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งหกฟังขึ้น แต่เพื่อให้จำเลยหลายจำจึงสมควรลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยคนละ 10,000 บาท อีกสถานหนึ่ง เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับคนละ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ระหว่างรอการลงโทษให้คุมความประพฤติของจำเลยทั้งหกโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติคนละ 12 ครั้ง ตามระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติกำหนด และให้จำเลยทั้งหกทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยทั้งหกจะเห็นสมควรเป็นเวลาคนละ 24 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยทั้งหกไม่ชำระค่าปรับให้จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชวลิต ยอดเนร-อำนวยการ เต็มขั้น-กำพล ภู่อุดแสง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประเด็นที่น่าสนใจในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ คือ 1. ธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่ทำกำไรให้ผู้ทำการค้าประเภทนี้มานานแล้ว แต่ธุรกิจดังกล่าวเพิ่งมาได้รับความสนใจอย่างมากทั่วภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เพราะการทำธุรกิจซื้อขายเงินตราข้ามประเทศจนทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคล้มลงและเมื่อเป็นเช่นนี้ ธุรกิจดังกล่าวก็อาจเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้หรืออาจจะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นองค์กร (transnational organized crime) ได้เช่นเดียวกัน ก่อนอื่นคง

ต้องทราบก่อนว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นเป็นการจัดประเภทอาชญากรรม
ธรรมดาที่ก่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
โดยมิได้มีองค์ประกอบพิเศษอันใดที่ต่างไปจากอาชญากรรมธรรมดาเลยแต่บท
ลงโทษควรจะหนักกว่ากรณีประกอบอาชญากรรมธรรมดาอย่างมากเพราะกระทบ
กระเทือนผลประโยชน์ของสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีการฉ้อโกงเช่นนี้ก็
ยังจะต้องคำนึงถึงผู้สุจริตที่จำเป็นต้องซื้อขายเงินครั้งละมาก ๆ เพื่อชดใช้หนี้ต่าง
ประเทศ มิฉะนั้น ผู้กระทำการโดยสุจริตก็จะได้รับผลเสียหาย 2. ที่ศาลฎีกาให้รอการ
ลงโทษและคุมความประพฤติโดยถือว่าเป็นผลดีแก่สังคมส่วนรวมยิ่งกว่าการลงโทษ
จำคุกย่อมสะท้อนให้เห็นความจริงในสังคมไทยบางประการ 2.1 การลงโทษชั้น
รุนแรงมิใช่จะเกิดผลดีต่อนักโทษซึ่งอาจจะไม่หลบจำและยังไม่เกิดผลดีต่อส่วนรวม
ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักของกฎหมายอาญาด้วย 2.2 เรือนจำในไทยมีนักโทษถูกจำ
คุกมากเกินไป ซึ่งศาลจำต้องหาทางออกเพื่อเป็นการผ่อนคลายปัญหาที่จำคุกหนา
แน่น คือ การปรับมากกว่าการจำคุก ซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่เพิ่มจำนวนผู้ต้องขังแล้ว
รัฐยังได้เงินค่าปรับมาใช้พัฒนาประเทศ 3. เงินมิได้มีสถานะเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ชำระหนี้
ได้ตามกฎหมายเท่านั้น หากแต่เป็นสินค้าอย่างหนึ่งซึ่งประเทศที่เจริญแล้วโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริการู้จักการฉ้อโกงเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วนับแต่สิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง
เป็นต้นมา เพราะฉะนั้น หากประเทศไทยไม่ศึกษาเรื่องเงินอย่างถ่องแท้และชำนาญ
พอแล้วก็อาจจะทำให้มีปัญหาในการบริหารเงินในตลาดการเงินระหว่างประเทศไม่
มากนักน้อย พรชัยด้านวิวัฒน์